

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

**Phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau**
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối tượng áp dụng: Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện trên cơ sở sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghiệp vụ chuyên môn và chế độ bảo mật đã được pháp luật quy định cho mỗi cơ quan, đơn vị.

2. Công tác phối hợp phải xác định rõ cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp, tránh chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

3. Bảo đảm minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

4. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được trao đổi, thống nhất xử lý theo quy định pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi thông tin bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn để chia sẻ thông tin, tài liệu và chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

4. Thực hiện tiếp nhận, chuyển giao, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động quản lý nhà nước tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý các lĩnh vực cụ thể về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công.

3. Phối hợp kiểm tra chuyên ngành và xử lý các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

5. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, năng lực hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

6. Phối hợp trao đổi thông tin, tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động quản lý nhà nước tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt;

d) Chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương hàng năm trên địa bàn tỉnh hoặc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Tham gia, góp ý nội dung liên quan đến xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý khi có yêu cầu;

b) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý khi có yêu cầu;

c) Chủ trì tổ chức xây dựng hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thực hiện việc lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tham gia, góp ý nội dung liên quan đến xây dựng chương trình, kế hoạch về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn khi có yêu cầu;

b) Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương phù hợp với chương trình, kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 6. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý các lĩnh vực cụ thể về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lập dự thảo kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tổng hợp đề xuất, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

c) Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận các hoạt động: công bố hợp chuẩn, hợp quy, đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý việc ghi nhãn hàng hóa, ứng dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

đ) Chủ trì tổ chức việc khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh và cảnh báo kịp thời cho người tiêu dùng, cơ quan hữu quan và lực lượng chức năng tại địa phương khi phát hiện rủi ro, vi phạm; tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

e) Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia; phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia trong quá trình đánh giá khi có yêu cầu;

g) Triển khai hoạt động hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) bảo đảm thông tin cập nhật và dễ tiếp cận;

h) Chủ trì kết nối, cập nhật thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định;

i) Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định;

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý việc ghi nhãn hàng hóa, ứng dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

c) Phối hợp cập nhật và chia sẻ thông tin, dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định;

d) Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng chuyên môn về đo lường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức được chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc thẩm quyền và lĩnh vực quản lý; chỉ đạo, đôn đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia hoạt động đo lường và các tổ chức được chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường;

đ) Phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm: tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia;

e) Phối hợp xử lý các thông tin cảnh báo, khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông thị trường, phản hồi kết quả xử lý về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp.

Điều 7. Phối hợp kiểm tra chuyên ngành và xử lý các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được phân công quản lý. Căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, địa bàn khi triển khai kiểm tra có thể mời đại diện các cơ quan có liên quan phối hợp;

b) Tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành đối với trường hợp cơ sở được kiểm tra có nhiều loại sản phẩm, hàng hóa khác nhau thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều ngành;

c) Phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Chủ trì kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được phân công quản lý. Trường hợp cần thiết có thể mời đại diện các cơ quan liên quan phối hợp và thông báo kết quả cho cơ quan phối hợp. Trường hợp kiểm tra có nội dung liên quan đến hoạt động đo lường thì thành phần Đoàn kiểm tra phải có đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ;

b) Tham gia hoạt động kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi có yêu cầu.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

Điều 8. Phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý. Trong quá trình giải quyết, có thể mời đại diện các cơ quan có liên quan phối hợp;

b) Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa không thuộc trách nhiệm quản lý thì thông báo, hướng dẫn và chuyển đơn đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì thông báo, hướng dẫn và chuyển đơn đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết theo quy định.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

Trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa xảy ra trên địa bàn. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì thông báo, hướng dẫn và chuyển đơn đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết theo quy định.

Điều 9. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, năng lực hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ;

b) Chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý; nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn;

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất nhu cầu đào tạo, tập huấn phù hợp với lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế tại địa phương.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn;

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các chương trình, kế hoạch, hoạt động nâng cao năng lực quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

c) Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kịp thời thông tin đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Điều 10. Phối hợp trao đổi thông tin, tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1. Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối trao đổi thông tin, tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Triển khai thực hiện

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.